

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão **9/4/2025**

Cautelares em Procedimentos de Contratação – **Referendo e Julgamento**

M-002: TC-004157.989.25-2 e TC-004284.989.25-8
Interessada: Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro
Representantes: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.; Verocheque Refeições Ltda.
Assunto: Representações formuladas em face do edital de Credenciamento Público nº 01/2025, instaurado pela Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro, objetivando a contratação de serviços de empresa especializada para administração, gerenciamento e emissão de documentos em forma eletrônica para fornecimento dos benefícios de vale-alimentação.
Valor estimado: R\$ 12.432.000,00
Advogados cadastrados no e-TCESP: Rafael Prudente Carvalho Silva - OAB/SP nº 288.403; Paulo André Simões Poch – OAB/SP 181.402

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. CREDENCIAMENTO. VALE-ALIMENTAÇÃO. QUÓRUM MÍNIMO. REGRAS DE ESCOLHA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CORREÇÕES DETERMINADAS.

1. A exigência afeta à obtenção de um mínimo de 30% dos votos dos empregados beneficiários como condição para a contratação denota afronta tanto à Lei nº 14.133/21, como à nossa orientação jurisprudencial.
2. Necessário que o edital estabeleça regras claras e objetivas no tocante ao processo de escolha da prestadora de serviços por parte dos beneficiários.

Relatório

Trata-se de representações formuladas por Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. e Verocheque Refeições Ltda. em face do edital de Credenciamento Público nº 01/2025, instaurado pela Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro, objetivando a contratação de serviços de empresa especializada para administração, gerenciamento e emissão de documentos em forma eletrônica para fornecimento dos benefícios de vale-alimentação.

Em breve síntese, Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. questionou a disposição afeta à contratação apenas da empresa que obtiver pelo menos 30% dos votos dos servidores.

Já a Representante remanescente acrescentou, a esta queixa, que haveria “prejuízos à competitividade” favorecendo um cenário de monopólio, faltariam critérios objetivos quanto às regras de escolha por parte dos beneficiários, a apresentação prévia da rede credenciada, e a exigência de aplicativo que permita o pagamento por aproximação – a qual seria restritiva neste segmento de mercado.

Considerando a necessidade de uma apreciação mais pormenorizada, sobretudo por sinais de confronto com a legislação aplicável ou mesmo com a nossa jurisprudência, recebi a matéria nesta via processual (decisão publicada no Diário Oficial do dia 24/2/2025).

Na sequência, a Origem confirmou a suspensão do procedimento licitatório, mas deixou de ofertar quaisquer justificativas (evento 23 do TC-4157.989.25-2).

A Assessoria da ATJ e sua Chefia opinaram pela procedência parcial das impugnações – posição acompanhada pelo Procurador de Contas (eventos 39 e 43 do TC-4157.989.25-2).

É, na essência, o relatório.

fnp

Voto

TC-004157.989.25-2

TC-004284.989.25-8

Em preliminar, peço referendo à decisão monocrática que recebeu a matéria nesta via processual.

No mérito, controvérsia de maior vulto e que merece ser enfrentada logo de início refere-se à exigência afeta à obtenção de um mínimo de 30% dos votos dos empregados beneficiários como critério para a contratação.

De fato, tal obrigação afronta tanto à Lei nº 14.133/21 – art. 6º, inciso XLIII, c/c art. 79 – como também nossa orientação jurisprudencial, na direção de que, atendidas as disposições do edital para o credenciamento, mostra-se indevida nova condição criada por regra baseada na obtenção de percentual mínimo de adesão pelos beneficiários para a contratação, mesmo porque restringe indevidamente o universo de competidores e afronta o princípio da isonomia.

Confira-se, a respeito, excertos das ementas contidas nos autos TCs-20294.989.24-9 e 25106.989.24-7, trazidas à colação durante a instrução:

“EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CREDENCIAMENTO. VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. EXIGÊNCIA DE NÚMERO MÍNIMO DE ADESÕES DE BENEFICIÁRIOS COMO REQUISITO DE CONTRATAÇÃO. IRREGULAR. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO PROCEDIMENTO AUXILIAR PREVISTO NO ARTIGO 79 DA LEI 14.133/21. [...]”

1. O credenciamento promovido com base no inciso II do artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 não permite que o certame licitatório contenha critério de seleção que imponha número mínimo de adesões para a contratação das proponentes habilitadas, pois referida regra configura desvirtuamento da finalidade essencial do credenciamento, que consiste na seleção de todos os ofertantes que preencham os requisitos necessários para o fornecimento de determinado bem ou serviço, preservada a possibilidade de livre seleção do contratado pelo beneficiário direto da prestação.”

(TC-20294.989.24-9 – Tribunal Pleno de 30/10/2024)

“EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE CARTÕES VALE-ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. CRITÉRIO DE ESCOLHA DAS OPERADORAS CREDENCIADAS. QUÓRUM MÍNIMO DE VOTOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO QUADRO TOTAL DE SERVIDORES ATIVOS. INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 79 DA LEI 14.133/21. PROCEDENTE.”.

(TC-025106.989.24-7 – Tribunal Pleno de 19/2/2025).

Embora o credenciamento deva permitir a contratação de todas as empresas que atendam aos requisitos editalícios – como já dito linhas atrás -, mostra-se essencial que o texto convocatório estabeleça informações claras acerca da metodologia do processo de escolha do prestador de serviços por parte dos beneficiários, com regras claras e transparentes, nos moldes transcritos pela Assessoria da ATJ (evento 39 do TC-4157.989.25-2).

De outro norte, a alegação de prejuízos à competitividade – em favor de um cenário de monopólio e privilégio à atual fornecedora, nos moldes sugeridos por Verocheque Refeições Ltda. -, não se sustenta, já que o item 9.1 do Termo de Referência expressamente prevê que “a intermediação e gestão do repasse objeto dessa contratação poderá ocorrer simultaneamente por mais de uma Credenciada[.]”.

Mesma sorte dirijo às queixas remanescentes relativas à rede credenciada e de aplicativo que permita o pagamento por aproximação: a primeira, ao ponderar que a obrigação é justificada pela necessidade de os beneficiários avaliarem as vantagens oferecidas; e, a segunda, pelo fato de o edital, em nenhum momento, impor a exigência, já que o item 1.5 do Termo de Referência apenas exige a comprovação do credenciamento de estabelecimentos comerciais aptos a operar pelo sistema de cartões eletrônicos com chip, sem a obrigatoriedade da disponibilização da opção do pagamento por aproximação, conforme atestado pelos Órgãos que oficiaram no processo.

Diante do exposto, voto pela procedência da Representação proposta por Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. e pela procedência parcial das impugnações efetuadas por Verocheque Refeições Ltda, devendo a Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro, nos termos deste voto:

- a) Retirar a exigência de quórum mínimo de votos como critério de contratação; e
- b) Aperfeiçoar o processo de escolha da prestadora dos serviços, por parte dos beneficiários.

Ao republicar o edital com as devidas alterações, a Administração deverá observar a reabertura do prazo legal, em obediência ao que preceitua o artigo 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Acolhido este entendimento pelo Plenário, intime-se a Representada, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.